ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ކަބޫރުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާވަތަކަން ފެށޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދިނުމުގެ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެސް ޑޮމް ކައުންސިލްއިން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ރައިބްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ބޫ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޕީ.އާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނައީމުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އަދި ޔޫސުފް ނައީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލިގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ [illegible] ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކޮރަޕްޝަނުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރަށް [illegible] ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި ޢިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އަދު ހުރި [illegible]، ބާކީ ހުރިހާ ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ނުން ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުގައިކަން ޤާނޫނު ނަޞީބުއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަބަބެއް ދަށުގައި ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ބެލުމުގެ އުސޫލު، ޤާނޫނު ނަޞީބުގެ މައްޗަށް ކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމުގެ ކަން؛

5. އަދަބަށް ގެނެސް ވަކިކަ ދައުލަތަށް ދަރުކޯޓުން ޤާނޫނު ނަޞީބަށް ހަމައެކަނި ބޮޑުގޮތެއް ދިނުމަށް ދިރާސާކުރެވޭތޯ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ދެން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޙުކުމާއި، އިޖުރާއީ ޕްރޮސީޖަރުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިސްނާ ދެވިފައިވާ ނަމަ އަދި ތަފާތު އިޖުރާއަތްތަކާ ދުވުމުގެ ފަރަގުކޮށް އަދި ޖަވާބުދާރު މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްތޯ ކަމަށް ބަލާ ނުކުތާއެވެ. ދަށުކޯޓުން ބެލެވިފައިވާ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހިސާބުގައިވާ އިޖުރާއީ އުޞޫލު، ޝަރީޢަތުގެ ޤަޟިއްޔާގައިވާ ޝަހާދަތް އެޖެންޑާކުރުމުގެ އިސްތިސްނާތަކުގެ ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް ހުރި އެއްބަސް ކަމެވެ.

2. މިގޮތުން ރަށްދޭއިރު އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބެލުއްވުމުގައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުން ކަން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ދަށުކޯޓުން ބަލާފައި ނުވާ ކަމަށް، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހަޅާފައި ބެހޭގޮތުން ނޫން ކަމަށް، ދަށުކޯޓުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ އިޖުރާއަތް ބޭރުގައިޖަހަ ހުށަހެޅި ހުރި ކަމުގައިވާތީ އަދި ޝަރީޢަތް ޤަޟިއްޔާ ތަކުރާރު ނުކުތާތަކެއް ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނާ ހައިކޯޓު މަޖުބޫރުވާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށް، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޅުއްވުން ބޭއްވިއިރު ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލައަށް ހާޒިރުވި ވަކިކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، މި އަދު ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކޯޓުތަކުން މައްސަލައިގައި ބައްލަވާފައިވާ އިސްތިސްނާ ހުރަތެއް މުއްދަތުގައިވާކަން ދައުލަތުން ބައްލަވާތީ ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޢަނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި އޮންނަ އުސޫލެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށާއި، ސާފު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ބާރުލަތަކެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ ޙަޤީޤަތްތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތައް ތަފާތު ކަމަށް ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަމަށް ބާރުލުކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެކިއެކި ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަމެކެވެ.

7. ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، އިޖުތިހާދެއް އެއްގޮތް ފުރިހަމަކަމާއި ނުވާ ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދަކު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ، އެއީ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އިޖުތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގަނެފައެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޚިލާފު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޝަރުޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނޫނަސް، އެ އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ޙުސައިން ރިޝްފީ ޖާހާ ގެސްޓްހައުސްގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރްޔަމް ބަޒީލާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހިމަނާއި ދިފާޢުބަޔާނާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަރަށް ބޭނުން މަދުމަދުން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަށް އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކޮށްދޭންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ސާފު ގޮތެއްގައި ނުވަތަ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއް މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ހެކިތަކަށް ނުބަލާ ހާލަތެއްގައި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބާ، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއިގެންދާ ކަނޑައެޅުމަށް ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޖްލާ ވ. ސިޓީޒަން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި (Relevance)، އަދި ބަރާބަރުކަމާއި ސަލާމަތް އިތުބާރުހުރި (Credibility) ހެކިތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކުން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ކުރިން ނިންމާފައިވާ އަދި ފޯރާކަމަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ޤާނޫނީ ކުށެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމުގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ ބޭރުން ހެކި ބަލާކަށް ނުވާނެ، މިހެން ގޮތަކަށް ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެންވާ ނިޔާއެއް ދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިޔާ ބަރްހާދް ވ. ސަފްބަންސް އޮފް ދަ ސީ މަރިން ބީސީ ލިމިޓެޑް އަދި ސަފްބަންސް އޮފް ދަ ސީ ބިލްޑަރސް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ހަބްއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މާލީދީސް އިންވެސްޓް ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންސް [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްތިއުނާފުގައި ބުނީ ޖިބުޖުވު މައްސަލަ ފުރިހަމަ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކަމަށް ބެލުން ބަލައިގެން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދެއްވައި، ހަވާލާދޭ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހެޅުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައި ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކަލީމުﷲ ވަސީލާގައިވާ އިސްތިސްނާއާއެކު ދަރަން އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދިވެސް އިންސާފު ގައިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައް ނިޔާއަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮން ހާލަތެއް ގުޅިގެންވެސް ކަނޑައެޅިގެން ބައްޕަރެއް، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާކުރަނީ ކަމެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް އޮންނަ އިމްތިޔާޒީ ހާލަތު، ދައުލަތަށް ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްކަމެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ މަބާދިގައި ހިމެނޭ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގައިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ހެކިތައް ހުށަހަޅާ ގޮތުގައި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ނެތި އިތުރު އިސްތިސްނާއެއް ކޯޓުން ފަރާތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ތަބާވާ (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭޝަން ޕެރަޑައިސް ރިޒޯޓް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭޝަން ޕެރަޑައިސް ރިޒޯޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެ އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް އެހެން މައްސަލައަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ތިބާޢުކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤަން އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތުނަމަ ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ. ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑައި ތަބާވުން ލާޒިމުވާއިރު، އޯބިޓަރ ޑިކްޓަމަކީ ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމުން [illegible] ލިބެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެވޭނީ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ޚަރާބު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަޤުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭން އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަސްއަލައެއް ކުރިމަތިވި ހައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަންތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރި އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޖަވާބީ އިންސާފަށް ޒިޔާދަ އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބެއްކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖްރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބް ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖްރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްވީ ޒާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝްވީ ޒާހާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޢުންޞުރުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހްދީ ރަޝީދް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ ރަޝީދް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ދިފާޢާއި ދިރާސާތަކާ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުޞޫލަކީ، އިސްތިއުނާފުގެ ކުރީގެ ޤާނޫނީ ބަޔާނެއް ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޔާނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޢާންމު އަދި ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކާ ގުޅޭ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް ބަލައިދިނުމަށް ދަށު ކޯޓުގެ ބަޔާންތައް ނުވާ ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު ކޯޓަށް މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކަށް، އެ ޤާނޫނީ ސުވާލު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
3. އެފަދަ ޤާނޫނީ ސުވާލެއް ވާތޯ ކަނޑައަޅުއްވުމުގައި، އިތުރު ވަޒަނެއްދޭނީ ކަރުދާސްތަކުން ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުން ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަން އަދި ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިޔާ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިޔާ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޝަރުޢީކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއްގައި އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި އެހެކި ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެހެކި ގުޅުންހުރިކަމާ (Relevance)، އަދި ބަޔާންކުރާމީހާގެ ސާބިތު އިތުބާރުހުރިކަމާ (Credibility) ހެކިކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޢުލްސްކޮޓް އިމްޕޯޓް ބިޒްނަސް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ބަރަކާތު ވ. ސަރުކަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޑޮކްސް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަރުކަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢުލްސްކޮޓް އިމްޕޯޓް ބިޒްނަސް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ބަރަކާތު އާއި ސަރުކަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޑޮކްސް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަރުކަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ޙުކުމް ނިންމަވާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ޙުކުމް ނިންމަވާނީ ކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުޢާޕު ވ. ޔޫސުފް ރިޒާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޢާޕު އާއި ޔޫސުފް ރިޒާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އާއިޝަތު ޢަބީރާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ޢަބީރާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޠަޢުނުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުހައްމަދު މާލިކް [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުހައްމަދު މާލިކް (މި ނިންމުމަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޠަޢުނުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ދަޢުވާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޠަޢުނުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އޯނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން [illegible] ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.